

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6159/2533

บริษัททวิผลนานาภัณฑ์ จำกัด
บริษัทเมโทรโพลิเตน เมนเทนแนนซ์
แอนด์เช็คเคียวริตี้ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนกิจ จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคสอง, มาตรา วรรคสาม, มาตรา 179
วรรคท้าย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ. (3)

ในคดีล้มละลายที่ผู้ร้องร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นั้นพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคสอง และวรรคสาม
กำหนดให้ผู้คัดค้านดังกล่าวทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล ซึ่งค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลาย
เกี่ยวกับคำร้องนี้มีได้บัญญัติไว้ในกฎหมายล้มละลาย ผู้ร้องต้องเสียค่าคำร้อง 20
บาทตามตาราง 2(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วย
มาตรา 179 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทจำเลย เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน
๒๑๗,๓๕๖.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยผู้ร้องได้ปฏิเสธหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ทำการสอบสวนและยืนยันหนี้จำนวนดังกล่าวผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านการยืนยันหนี้
ของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า คำร้องคัดค้านการยืนยันหนี้
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามจำนวนหนี้ที่ปฏิเสธมาใน
คำร้อง จึงให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลให้ครบถ้วนภายในเวลา ๑๕ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าทิ้ง
คำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าคำร้อง
คัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีมีทุนทรัพย์
หรือไม่เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง
และวรรคสาม กำหนดให้ผู้คัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้อง
คัดค้านต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องซึ่งค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลายเกี่ยวกับคำร้องเช่น
นี้ มิได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. ๒๔๘๓ ฉะนั้นจึง
ต้องเสียค่าคำร้องเพียง ๒๐ บาท ตามตาราง๒ (๓) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๗๙ วรรค
สุดท้าย ที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้ร้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างคดีมีทุนทรัพย์ตามจำนวนที่
ผู้ร้องปฏิเสธหนี้มาในคำร้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป.

(จรัส อุดมวรชาติ-สวิน อักษรายุธ-สมพงษ์ สนธิเนตร)

ศาลแพ่ง - นายวีระ อุสันโน

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ